

조문 별 제·개정 이유서

◇ 개인정보 보호위원회 운영규칙

◇ 제 · 개정 이유

가. 전체회의 및 소위 운영 효율성 제고

나. 부분 비공개 논의절차 마련 등으로 회의공개 원칙 구현강화

◇ 주요내용

가. 부분 비공개 논의절차 명확화(안 제12조제2항)

나. 소위 논의 효율성 제고(안 제23조)

◇ 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신 · 구조문대비표

개인정보 보호위원회 운영규칙 일부개정안

개인정보 보호위원회 운영규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항 단서 중 "공개하지"를 "회의의 일부 또는 전부를 공개하지"로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 기존 제2항부터 제5항까지를 각각 제3항부터 제6항까지로 한다.

② 위원장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 회의를 비공개로 진행할 때 방청현황 등을 고려하여 회의장 외의 공간에서 논의하도록 할 수 있다.
제23조를 다음과 같이 한다.

제23조(소위원회의 심의·의결 제외 대상) 소위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제7조의9제1항제4호, 제5호 및 제6호에 따른 심의·의결을 하지 않을 수 있다.

1. 개인정보와 명백히 관계없는 사항인 경우
2. 수사·감사 중인 경우
3. 소송 또는 행정심판이 진행 중이거나 그 절차가 끝난 경우
4. 이미 행해진 구체적인 처분의 위법·부당 여부에 관한 사항
5. 개인정보에 관한 분쟁조정 절차가 진행 중이거나 그 절차가 끝난 경우
6. 구체적 사실인정에 관한 사항으로 그 사실에 대해 조사 또는 수사가 필요한 경우

7. 해석 대상 법령이 특정되지 않는 경우
8. 법령의 규정상 명백하여 해석이 불필요한 경우
9. 정립된 관례나 보호위원회의 법령해석이 있는 경우
10. 국가기밀 또는 공무상 비밀에 관한 사항
11. 연락이 되지 않는 등 법 제7조의9제2항제2호에 따른 보완이 어려운 경우
12. 그 밖에 제1호부터 제11호까지의 규정과 유사한 사유로 심의·의결이 필요하지 않다고 소위원회 위원장이 결정하는 경우

부 칙

이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

붙임	「개인정보 보호위원회 운영규칙 개정안」 신·구조문 대비표
----	---------------------------------

현행	개정안
제12조(회의의 공개와 방청) ① 보호위원회의 회의는 공개를 원칙으로 한다. 다만, 상정 안건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보호위원회의 의결로 <u>공개하지</u> 아니할 수 있다.	제12조(회의의 공개와 방청) ① - ----- ----- ----- ----- <u>회의의</u> <u>일부 또는 전부를 공개하지</u> ---- --.
1.~5. (생략) <신설>	1.~5. (현행과 같음) <u>② 위원장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 회의를 비공개로 진행할 때 방청현황 등을 고려하여 회의장 외의 공간에서 논의하도록 할 수 있다.</u>
<u>②~⑤</u> (생략)	<u>③~⑥</u> (현행과 같음)
제23조(<u>소위원회의 심의·의결 대상 결정 등</u>) ① 소위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제7조의9제1항제4호, 제5호 및 제6호에 따른 심의·의결을 하지 않을 수 있다.	제23조(<u>소위원회의 심의·의결 제외 대상</u>) <삭제> ----- ----- ----- -----.
1. ~ 12. (생략)	1. ~ 12. (현행과 같음)
② <u>제1항에 따른 심의·의결 대상 여부는 소위원회가 결정한다.</u>	② <u><삭제></u>

③ 제2항에 따라 소위원회가 심의 <u>· 의결 대상이 아니라고 결정한</u> <u>경우 소관 부서는 해당 심의 ·</u> <u>의결 신청을 반려하고 그 사</u> <u>유를 신청인에게 통지하여야</u> <u>한다.</u>	③ <삭 제>
--	----------------------